



CUT: 217895-2023

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0185-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 08 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 217895-2023 instruido por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **26.08.2025** contra la CORPORACIÓN INGENIEROS LAYAZU S.A.C., identificada con RUC N° 20600530951 y contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU, identificado con RUC N° 20162281845 iniciado en fecha **28.10.2025**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** En fecha 20.10.2023 la ALA Tambopata-Inambari llevó a cabo una inspección ocular en el sector Machichi ubicado en el distrito de Huetpetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, constatando la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón. La ubicación del punto de captación es conforme al siguiente detalle:



Ítem	Descripción	UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA TAZÓN							
		* Ubicación Geográfica		Bienes Asociados	Dimensión			Detalles	
		Este (m)	Norte (m)		Largo (m)	Alto (m)	Espesor (m)	Cuerpo de Agua	Unidad Hidrográfica
P-1	Construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado	348 158	8 544 041	Ambas Márgenes	4.00	4.00	0.40	Quebrada Tazón	Cuenca Inambari
P-2	Construcción de 02 pilas de concreto armado	348 154	8 544 040	Cauce	4.00	1.50	1.00		

* La Ubicación geográfica mediante coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).

3.2 Mediante el Informe Técnico N° 0005-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 26.01.2024, la ALA Tambopata-Inambari informó que habiendo verificado en la base de datos de autorizaciones de ejecución de obras en bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica multisectorial, se advirtió, que las obras ejecutadas, no fueron autorizado por la Autoridad Nacional del Agua, en esa línea, se determina que la responsabilidad es atribuible a la Corporación Ingenieros Layazu S.A.C., recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través de la Notificación N° 0001-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada el 26.08.2025, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón, localizados geográficamente en, 348 158 metros (m)-Este (E) y 8 544 041 metros (m)-Norte (N), además la ubicación geográfica en; 348 154 m-E y 8 544 040 m-N, ubicado en el sector Machichi ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, advirtiéndose que no cuentan con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal b. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública”* concordante con el numeral 3 del artículo 120 de la referida Ley *“la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional”*; otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.

4.2 Mediante la Carta N° 025-2025/CORPORACIÓN INGENIEROS LAYAZU S.A. presentada en fecha 02.09.2025, la imputada presentó su descargo, concretamente entre otros aspectos los siguientes argumentos:

i) Refiere, que la Notificación N° 0001-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI y el Informe Técnico N° 005-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA le imputan erróneamente la condición de titular exclusivo y responsable de la ejecución de la infraestructura hidráulica (puente) en la quebrada Tazón, debido a que la imputación adolece de veracidad, toda vez que, conforme al Contrato de Obra N° 022-2022-UA-MPP-MDD, la ejecución de la inversión (**IOARR DENOMINADO: RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL CAMINO VECINAL MD-512 TRAMO PUENTE INAMBARI-KIMBIRI-PUNKIRI (PUENTE MACHICHI) DEL DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS**) fue adjudicada y celebrada con el **CONSORCIO MACHICHI** (integrado por Corporación Ingenieros Layazu S.A.C. y Constructoras y Servicios C&C S.R.L.), el cual cuenta con un representante legal común (Sr. Arturo Amadeo Huaroc Vargas), siendo su representada únicamente la entidad encargada de emitir la facturación a favor de la Municipalidad Provincial de Manu. Sostiene que imputar la supuesta infracción de manera individual a un solo integrante de un consorcio configura un vicio que acarrea la ineficacia y nulidad del



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0AEB9816

acto de inicio, al violar los principios contemplados en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, toda vez que la autoridad instructora omitió verificar materialmente la verdadera identidad del contratista ejecutor.

- ii) Refiere, que el Consorcio ejecutó la obra civil siguiendo estrictamente las directrices, especificaciones y planos determinados en el Expediente Técnico, el cual fue aprobado formalmente por la propia Municipalidad Provincial de Manu mediante la Resolución de Alcaldía N° 313-2022-A-MPM-MDD. Invocando la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y específicamente el artículo 146 de su Reglamento, precisa que es responsabilidad exclusiva y de obligatorio cumplimiento de la Entidad Pública (área usuaria y UEI) garantizar la viabilidad técnica, el saneamiento físico-legal y la obtención de todas las licencias, autorizaciones, permisos y servidumbres necesarias para la ejecución física de la obra de manera previa a su convocatoria e inicio. Por tanto, aduce que el ejecutor privado no puede ser sancionado por la ausencia de un permiso sectorial cuya tramitación competía por ley al municipio promotor de la inversión pública.
- iii) Advierte que, conforme a los artículos 176, 186 y 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista se encuentra impedido de iniciar o avanzar trabajos sin la entrega del terreno y la dirección directa del Supervisor de Obra. Como medio probatorio, adjunta copias de los Asientos N° 03, 36, 40, 43, 44, 45 y 46 del Cuaderno de Obra, mediante los cuales el Residente solicitó oportunamente las autorizaciones para las excavaciones y vaciados de concreto en los estribos, zapatas y alas de la estructura, obteniendo la conformidad expresa y técnica de la Supervisión (Consorcio Supervisor Machichi) mediante los Asientos N° 04, 37, 41 y 47. Ello demuestra que el proceso constructivo se ejecutó de forma regular, autorizada por los representantes del Estado en la obra y bajo el amparo de la legalidad contractual. Añade que la Municipalidad Provincial de Manu procedió con el trámite y pago regular de todas las valorizaciones de obra, lo que ratifica la conformidad técnica de los trabajos ejecutados sin que mediara observación alguna.
- iv) Señala que, en cumplimiento del artículo 208 del Reglamento de la LCE, con fecha 08 de enero de 2024, se suscribió la Acta de Verificación y Recepción de Obra por parte del Comité designado por la Municipalidad Provincial de Manu y argumenta que la firma de este documento oficial da fe del fiel y estricto cumplimiento de las metas del proyecto conforme al expediente aprobado, sin que la entidad contratante haya detectado o consignado vicio o infracción alguna durante todo el proceso, lo cual desvirtúa material y jurídicamente la existencia de la presunta infracción imputada por la Autoridad Nacional del Agua.
- v) Anexa como medios probatorios los siguientes documentos: Contrato del Consorcio, entrega de terreno, acta de inicio de obra, acta de recepción de obra y el asiento del cuaderno de obra.

4.3 Mediante el Informe Técnico N° 0101-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 30.09.2025, la ALA Tambopata-Inambari informó, considerando el descargo presentado por la Corporación Ingenieros Layazu S.A.C. y las pruebas presentadas, se recomendó el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador contra la Municipalidad Provincial de Manu.

4.4 A través de la Notificación N° 0036-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificada válidamente el 28.10.2025, se comunicó a la Municipalidad Provincial de Manu, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0AEB9816

localizados geográficamente en los puntos; 348 158 m-E y 8 544 041 m-N, además en 348 154 m-E – 8 544 040 m-N, ubicado en el sector Machichi ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, advirtiéndose que no cuentan con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción contenido en el literal b. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos *“Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta o en la infraestructura hidráulica mayor pública”* concordante con el numeral 3 del artículo 120 de la referida Ley *“la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional”*; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que efectúe el descargo respectivo.

4.5 Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la imputada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

4.6 Mediante el Informe Técnico N° 0133-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 02.12.2025, la ALA Tambopata-Inambari, efectuó un análisis de los descargos y los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) Respecto a los argumentos esgrimidos en el descargo de la Corporación Ingenieros Layazu S.A.C., el órgano instructor, determinó que corresponde el archivo del procedimiento en atención a que las empresas contratistas actúan como meros ejecutores materiales o agentes operativos de las inversiones públicas del Estado. En el ámbito de la Ley de Recursos Hídricos, los derechos de uso de agua (licencias, permisos o autorizaciones temporales) se otorgan en función a la titularidad de una actividad o proyecto y sobre un predio o infraestructura beneficiaria determinada; por tanto, al carecer la contratista de la condición de titular del proyecto de inversión, este no se encuentra jurídicamente legitimado para solicitar ni ostentar una autorización de obras públicas de terceros, resultando inviable atribuirle responsabilidad administrativa por una omisión formal que le compete estructuralmente a la entidad titular del proyecto.
- ii) En esa línea, en mérito a los hechos verificados el 20.10.2023, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos, por la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón, advirtiéndose que no cuentan con autorización para la ejecución de obras por parte de la Autoridad Nacional del Agua, infracción tipificada en el literal b. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 3. del artículo 120 de la referida Ley.
- iii) Respecto a la calificación de sanción, se tomó en cuenta el *Principio de Razonabilidad* recogido en el numeral 3. del artículo 248 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios de calificación señalados en el numeral 278.2 del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una leve, recomendando imponer una multa de 0,5 UIT.

4.7 A través del Memorando N° 1346-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 10.12.2025, la ALA Tambopata-Inambari, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0AEB9816

- 4.8** Mediante el Oficio N° 0022-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 22.01.2026 se cumplió con notificar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5 del Artículo 255 del TUO de la LPAG, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que formule los descargos respectivos.
- 4.9** Mediante el Oficio N° 065-2026-A-MPM-MDD presentado en fecha 05.02.2026, la imputada remitió el Informe N° 085-2026-Ing.RGP/SGIDUR-MPM-MDD emitido por la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, presentó su descargo, concretamente entre otros aspectos los siguientes argumentos:
- i) Refiere, que los trabajos ejecutados en la quebrada Tazón no corresponden a la apertura de una nueva obra hidráulica o alteración injustificada del cauce, sino a la rehabilitación integral de un puente carrozable de 20 metros de longitud y sostiene que la intervención civil tuvo como finalidad técnica reemplazar una estructura de madera que se encontraba en avanzado estado de deterioro por un puente moderno de concreto armado. Con ello, se buscó salvaguardar de manera prioritaria la seguridad vial, la integridad física y la conectividad terrestre de las poblaciones rurales adyacentes que dependen de dicho camino vecinal.
 - ii) Señala explícitamente que la omisión de tramitar la autorización de ejecución de obras de manera previa ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) se debió a un defecto técnico-estructural originado en la fase de pre inversión y planificación, en esa línea, afirma que ni el expediente técnico aprobado ni el contrato respectivo contemplaron la partida presupuestal o la obligación expresa para la gestión de dicho permiso sectorial. Por consiguiente, el administrado califica la falta como una omisión de carácter estrictamente administrativo e institucional internos, descartando cualquier tipo de conducta dolosa o intención de burlar el marco legal que regula los recursos hídricos.
 - iii) Refiere, que la entidad destaca que el propio órgano instructor, en el Informe Técnico N° 0133-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA, calificó la presunta infracción administrativa bajo el rango de leve. Al amparo de dicha graduación, invoca el artículo 279 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos (D.S. N° 001-2010-AG), el cual faculta a la autoridad decisora a optar de manera alternativa por la imposición de una sanción de amonestación escrita en lugar de una multa pecuniaria. Añade, en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el administrado solicita formalmente la ponderación de las circunstancias bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Fundamenta este pedido en la ausencia comprobada de daño o afectación grave a las fuentes naturales de agua y en el alto beneficio social y público que representa la consolidación de la infraestructura vial para la región.
 - iv) Finalmente, manifiesta su plena disposición para subsanar la situación jurídica de la obra mediante las siguientes acciones recomendadas por su área técnica: 1) Iniciar la tramitación extemporánea de la regularización de la infraestructura hidráulica ante la ANA, para lo cual aportará la memoria descriptiva, planos definitivos y actas de ejecución correspondientes. 2) Coordinar e implementar medidas de mitigación técnica y monitoreo continuo, con el objeto de garantizar que las estructuras del puente no alteren ni comprometan negativamente el flujo hidráulico ni la dinámica natural de la quebrada Tazón.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0087-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha

¹ Informe Técnico N° 0133-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA



06.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Respecto al descargo presentado en fecha 05.02.2026 por la Municipalidad Provincial de Manu, se determina que sus argumentos no logran desvirtuar la infracción imputada, debido a que, si bien alega que la intervención consistió en una obra de rehabilitación pública con alto impacto social destinada a garantizar la conectividad vial rural y que la omisión del permiso sectorial se debió a una deficiencia de planificación no dolosa en su expediente técnico, la infracción se configura de manera objetiva por el solo hecho material de edificar estructuras permanentes en fuentes naturales de agua sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua; por lo tanto, la ausencia de dolo, la preexistencia de una estructura rústica o la utilidad pública del puente no eximen de responsabilidad administrativa a la imputada en su condición de promotora y titular de la inversión, correspondiendo respaldar la propuesta de multa de 0,5 UIT formulada por el órgano instructor, toda vez que dicha cuantía representa el límite mínimo legalmente establecido para las infracciones de calificación leve según el artículo 279 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, correspondiendo desestimar el escrito de descargo.
- 5.2** La constatación de la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón, es una infracción tipificada en el literal b. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 3 del artículo 120 de la referida Ley.
- 5.3** Del análisis del expediente se acredita que la imputada, incurrió en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:
- i) La inspección ocular de campo de fecha 20.10.2023 en la cual se constató la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón, ubicado en el sector Machichi ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.
 - ii) El Informe Técnico N° 0005-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 26.01.2024, que advirtió que las obras ejecutadas no cuentan con autorización de la Autoridad Nacional del Agua, recomendando el inicio del procedimiento sancionador contra la Corporación Ingenieros Layazu S.A.
 - iii) El Carta N° 025-2025/CORPORACIÓN INGENIEROS LAYAZU S.A. presentada en fecha 02.09.2025, mediante el cual la imputada presentó su descargo al inicio del procedimiento sancionador.
 - iv) El Informe Técnico N° 0101-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 30.09.2025, que recomendó el inicio del procedimiento sancionador contra la Municipalidad Provincial de Manu.
 - v) El Informe Técnico N° 0133-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 02.12.2025, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la Municipalidad Provincial de Manu.
 - vi) El Oficio N° 065-2026-A-MPM-MDD presentado en fecha 05.02.2026, mediante el cual la Municipalidad Provincial de Manu presentó su descargo al informe final de instrucción.

- 5.4** Con relación a la propuesta de archivamiento formulada por el órgano instructor a favor



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0AEB9816

de la Corporación Ingenieros Layazu S.A., esta Autoridad Administrativa respalda plenamente dicho extremo, debido a que las pruebas presentadas y las actuaciones de investigaciones realizadas en el presente procedimiento sancionador confirman que la citada empresa constructora intervino en los hechos únicamente en calidad de agente ejecutor material y operativo de las metas físicas de la obra, actuando bajo una relación de subordinación contractual con el titular del proyecto de inversión; por tanto, al determinarse que el beneficio patrimonial, la utilidad pública y la titularidad inalienable de la obra corresponden de forma exclusiva a la entidad edil, la imputación de cargos contra el contratista privado carece de base legal y tipicidad subjetiva, resultando jurídicamente arreglado a derecho declarar el **archivo** del procedimiento sancionador iniciado en su contra.

- 5.5** En este contexto, habiéndose desarrollado los criterios de razonabilidad y calificado la infracción imputada como una leve, se concluye que la conducta atribuible la Municipalidad Provincial de Manu, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una multa equivalente a **cero coma cinco (0,5) UIT** y disponer la suspensión de las obras en los cuerpos de agua y los bienes asociados a esta, que no hayan sido autorizados por la Autoridad Nacional del Agua y realice los trámites necesarios para obtener la autorización respectiva, como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de hasta tres (3) meses para cumplir con dicha medida.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la **CORPORACIÓN INGENIEROS LAYAZU S.A.C.**, identificada con RUC N° 20600530951, por los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- SANCIONAR a la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU**, identificado con RUC N° 20162281845, con una **MULTA** equivalente a **cero coma cinco (0,5)** por la construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón, ubicado en el sector Machichi ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	RUC N°	RAZÓN SOCIAL	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZOS	
							Multa	Medida complementaria
INFRACCIÓN	20162281845	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU		LEVE	MULTA	0,5	15 días hábiles	30 días calendarios
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PUNTOS CONSTRUIDOS				
	construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado y la construcción de 02 pilas de concreto armado en los bienes naturales asociados al agua (ambas márgenes y cauce) de la quebrada Tazón, ubicado en el sector Machichi ubicado en el distrito de Huepetuhe, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios.			UNIDAD HIDROGRAFICA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN Y NOMBRE DE LA FUENTE	ESTE (m)	NORTE (m)
				Cuenca Inambari (46648)	Construcción de 02 estribos y aletones de concreto armado	Quebrada Tazón	348 158	8 544 041
	Construcción de 02 pilas de concreto armado	348 154			8 544 040			
	Art. 120 LEY RECURSOS HÍDRICOS	Art. 277 REGLAMENTO LRH		UBICACIÓN POLÍTICA				
	3. la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional.	b. Construir o modificar, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, obras de cualquier tipo, permanentes o transitorias, en fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a esta o en la infraestructura hidráulica mayor pública.		DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	SECTOR	
Madre de Dios			Manu	Huepetuhe	Machichi			



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0AEB9816

ARTÍCULO 3.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificado la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 4.- DISPONER como Medida Complementaria, la suspensión de las obras en los cuerpos de agua y los bienes asociados a esta, que no hayan sido autorizados por la Autoridad Nacional del Agua y realice los trámites necesarios para obtener la autorización respectiva, como medida complementaria, otorgándole a la imputada un plazo máximo de hasta tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 5.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.

ARTÍCULO 6.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 2 y la medida complementaria impuesta en el artículo 4 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad Provincial de Manu en su domicilio; poner de conocimiento a la Corporación Ingenieros Layazu S.A., a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 0AEB9816